

000100

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N° 001549

Tocache, 07 MAY 2025

Vistos: El Trámite N° 016-2025185497; el Informe Escalonario N° 00363-2025; la Nota de Coordinación N° 114-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH y el Memorando N° 478-2025-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2025185497, de fecha 11 de abril del 2025, don Diofanto AREVALO MACEDO, identificado con DNI N° 01114503, remite su solicitud de cese voluntario al cargo de profesor Nombrado del Nivel primaria de la Institución Educativa N° 0412, distrito y provincia de Tocache, con firma legalizada ante el Notario Dr. Rolando VASQUEZ RIOS – Abogado Notario de Tocache C.N.S.M. REG 21, a partir del 30 de abril del 2025;

Que, conforme al literal a) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 111° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: "La renuncia se produce a solicitud expresa del profesor con firma legalizada ante Notario. Público o autenticada por Fedatario. La solicitud es presentada ante el jefe inmediato del profesor, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, previos a la fecha en que solicita su renuncia, siendo potestad del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada la exoneración del plazo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computo de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:



30.04.2025, por el importe de CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 SOLES (S/ 118,821.60);

Que, mediante el Memorando N° 478-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 29 de abril del 2025, la Directora de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución de CESE POR RENUNCIA en cumplimiento al artículo 53° inciso a) concordante con el artículo 111° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, del Reglamento de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial de don Diofanto AREVALO MACEDO, identificado con DNI N° 01114503, remite su solicitud de cese voluntario al cargo de profesor Nombrado del Nivel Primaria de la Institución Educativa N° 0412, distrito y provincia de Tocache, con vigencia a partir del 30 de abril del 2025, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 32185 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CESAR POR RENUNCIA VOLUNTARIA, a partir del 30 de abril del 2025, a don Diofanto AREVALO MACEDO, identificado con DNI N° 01114503, remite su solicitud de cese voluntario al cargo de profesor Nombrado del Nivel Primaria de la Institución Educativa N° 0412, distrito y provincia de Tocache, con código de plaza: 1148113111C3, con Primera Escala Magisterial, y en cumplimiento al literal a) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 111° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED, y dándosele las gracias por los servicios prestados en bien de la Educación Tocachina, de acuerdo al siguiente detalle:

Titulo /Grado	Licenciado en Educación. Especialidad: Primaria
Código Modular	1079243
DNI	01114503
Fecha de Nacimiento	27 de abril de 1963
Cargo	Profesor
Escala Magisterial	Primera Escala Magisterial
Jornada Laboral	30 Horas pedagógicas
Regimen de Pension	Decreto Ley 25897– Sistema Privado de Pensiones
Centro de Trabajo	I.E N° 0412, distrito y provincia de Tocache
Tiempo de Servicios	Reconocer: Treinta y seis (36) años y Veinticuatro (24) días interrumpidos al 30 de abril del 2025
Tiempo de Servicio (Acumulado CTS)	Reconocer: Treinta y seis (36) años y Veinticuatro (24) días interrumpidos al 30 de abril del 2025

ARTÍCULO 2°.- OTORGAR, por única vez a favor de don Diofanto AREVALO MACEDO, identificado con DNI N° 01114503, la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 SOLES (S/ 118,821.60), por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del profesor que resulta de multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el tiempo de servicios oficiales con **36 AÑOS**, el cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 00247-2025, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

RIM = 3,300.60

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 36 años 24 Días

100% DEL RIM = 3,300.60

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 3,300.60 X 36 años

001549

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 118,821.60 soles



El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 100 % en el año fiscal 2025 = S/ 118,821.60 soles



ARTÍCULO 3°.- DECLARAR VACANTE, a partir del 01 de mayo del 2025, la plaza con código N° 1148113111C3, para contrato docente en la Institución Educativa N° 0412, distrito y provincia de Tocache, nivel primaria, por motivo de cese por Renuncia Voluntaria, según el Artículo Primero de la Presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS